

2017년도

∅ ∅ 지부 종합감사결과 처분 요구서

2017. 9. 18



Clean Up Happy Up

사립학교교직원연금공단 감사실

차 례

1. 감사 목적	1
2. 감사대상 부서	1
3. 감사 기간	1
4. 감사 범위	1
5. 감사 인원 등	1
6. 수감부서 주요업무	2
7. 지부별 현황	2
8. 감사결과 조치 요구	2
9. 지적사항별 처분요구사항	3
10. 감사 결과	3

1 감사 목적

- 감사규정 제4조 및 2017년도 종합감사계획에 의거 ○○지부에서 수행했던 제반 업무가 법령·정관 및 규정·지침이 정하는 바에 따라 합리적이고 능률적으로 운영되고 있는지에 대한 업무집행사항 전반을 점검하고, 업무처리와 관련한 시스템 개선 및 제 규정·규칙의 보완과 개선을 유도하여 업무의 효율성을 제고하기 위함.

2 감사대상 부서

- ○○지부

3 감사 기간

- 2017. 6. 26. ~ 6. 30 (5일간)
- 증빙자료 확보 및 보고서 작성 : 2017. 7. 1 ~ 9. 4

4 감사 범위

- 전년도 종합감사 수감이후부터 2017년도 수감 전까지 처리한 소관업무

5 감사 인원 등

- 감사실장 등 5명이 감사를 실시하였고, 감사결과 지적된 사항에 대하여 감사실 내부검토 과정 및 강평회(2017.9.5.)를 거쳐 감사심의위원회(2017.9.18.) 심의 후 감사결과를 최종확정 함.

6 수감부서 주요업무

구 분	주요업무분장
00지부	1. 해당지역 교직원 및 연금수급자(정보변경에 한함) 종합 관리 2. 제반 연금업무(기준소득월액 결정, 급여지급 및 환수, 대여지급 등) 3. 지부 물품구매 및 직원 임차주택 관리 4. 개인회생절차 신청 교직원 관리 5. 상담실 운영 6. 보유부동산 현장 관리(ⅴⅴ, ⅳⅳ회관) 7. 법적용 대상 및 대외기관 확인 업무

7 지부별 현황

가. 연금부문 현황

○ 감사대상 지부별 연금관련 관리현황

(‘17.5월 말 기준, 단위 : 기관, 명)

구 분	학교기관수 (분포율)	재직교직원수 (분포율)	연금수급자수 (분포율)	계 (분포율)
00지부	665 (10.13%)	30,595 (9.63%)	5,532 (19.05%)	36,792 (10.41%)
전체지역	6,567 (100%)	317,768 (100%)	29,041 (100%)	353,376 (100%)

8 감사결과 조치 요구

구 분	계	시정	주의	개선	권고	통보	현지조치	모범
00지부	5	3	—	—	1	1	—	—

9 지적사항별 처분요구사항

해당부서	번호	지 적 사 항	처분사항
00지부	1	중징계(파면, 해임) 퇴직자에 대한 업무처리 부적정	시정·권고
00지부	2	국세청 소득총액 적용에 따른 기준소득월액 결정 부적정	시정
00지부	3	연금수급자 및 교직원 체납대여 관리 업무 부적정	시정
00지부	4	사망조위금 심사 업무처리 부적정	통보

10 감사 결과

● 불임자료 참조

시정 · 권고

번 호 (1)

제 목 중징계(파면, 해임) 퇴직자에 대한 업무처리 부적정

관 계 부 서 〇〇지부

내 용

공단은 「공무원연금법」(이하 ‘준용법’) 및 「사립학교교직원연금법령」에 따라 급여의 제한 및 지급정지에 대한 사유를 구분하여 업무처리를 하고 있다. 「준용법」 제64조 및 「시행령」 제66조에 의하면 형벌 등에 의한 급여의 제한사유 및 제한금액을 두고 있으며 교직원이 재직 중의 사유로 금고 이상의 형을 받은 경우와 징계에 의하여 파면된 경우에는 원급여액의 1/2(재직기간 5년 미만인 자의 퇴직급여는 1/4)감액하며, 금품 및 향응수수, 공금의 횡령, 유용 등(이하 ‘금전적 비리’)으로 해임된 때에는 원급여액의 1/4(재직기간 5년 미만인 자의 퇴직급여는 1/8)감액하도록 정하고 있다.

따라서 교직원이 중징계(파면, 해임)로 퇴직하게 되는 경우 학교기관의 장은 교직원 퇴직신고서와 징계의결서 사본을 첨부하여 신고하여야 하고, 공단은 학교기관에서 신고한 퇴직신고서와 징계의결서 사본을 반드시 확인하여 교직원이 급여제한 사유에 해당되는지 검토하여 업무처리에 만전을 기하여야 한다.

또한 급여제한사항 등록으로 교직원의 퇴직급여 및 퇴직수당 등이 감액되는 등 급여에 큰 영향을 미치게 되므로 공단은 「연금법」을 적용받는 교직원이 퇴직하여 급여 지급사유가 발생하면 퇴직사유를 면밀히 검토하여 퇴직에 따른 급여가 적절하게 지급되도록 하여야 한다.

그런데, ㉠지부에서 중징계로 퇴직한 교직원에 대한 퇴직업무처리 적정성을 점검한 결과 교직원의 퇴직사유가 금품 및 향응수수, 공금의 횡령, 유용 등으로 해임된 것이 아님에도 불구하고 아래 【표1】의 교직원(고객ID: *****, *****)에 대하여 금품 및 향응수수, 공금의 횡령, 유용 등에 의한 해임에 해당하는 급여제한사항으로 잘못 입력함으로써 퇴직자에 대한 업무처리가 부적정한 것으로 확인되었다.

【표1】형벌제한사항 부적정 입력 사례

(기간 : 2016.1. ~ 2017.5.)

구 분	고객ID	성명	학교기관명	퇴직사유 (금품수수 등)	형벌제한 입력여부 (금품수수 등)	징계의결서 사본 첨부여부(전산시스템)
㉠지부	*****	신■■■	㉠★★★★ 고등학교	해당 없음 (업무방해)	입력	첨부
㉠지부	*****	이■■■	㉠★★★★ 고등학교	해당 없음 (업무방해)	입력	미첨부

주) ㉠지부 자료 재구성

공단은 사립학교교직원연금법령의 준수 및 교직원의 권익보호를 위해서 중징계(파면, 해임)에 의한 퇴직 시 사유를 면밀히 검토하여 금품 수수 등 금전적 비리에 해당하는 경우에만 급여제한사항을 입력하도록 업무처리에 주의를 하여야 할 것으로 판단되며, 급여제한사유가 아님에도 제한사항으로 등록되는 사례를 방지하고 퇴직사유의 사실관계 확인을 위해서라도 교직원의 중징계 이상의 퇴직 처리에는 공단 연금정보시스템의 파일첨부 기능을 활용하여 징계의결서 사본을 반드시 첨부하는 것이 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

〔시정〕 〇〇지부장은 교직원이 금품 수수 등 금전적 비리에 해당하지 않는 퇴직사유임에도 급여제한사항으로 입력한 사항을 해제하시기 바라며, 향후 퇴직 처리 시 금전적 비리에 의한 해임에 한해서 해임급여제한을 하도록 업무처리에 만전을 기하시기 바랍니다.

〔권고〕 〇〇지부장은 교직원이 중징계로 인해 퇴직할 경우 업무처리 시 공단 연금정보시스템의 파일첨부 기능을 활용하여 징계의결서 사본을 반드시 첨부하여 급여제한 사유 등록자에 대한 체계적인 관리를 하도록 권고합니다.

시정 요구

번 호 (2)

제 목 국세청 소득총액 적용에 따른 기준소득월액 결정 부적정

관 계 부 서 00지부

내 용

공단은 사립학교교직원의 퇴직·사망 및 직무로 인한 질병·부상·장애에 대하여 적절한 급여제도를 확립함으로써 교직원 및 그 유족의 경제적 생활안정과 복리향상에 이바지함을 설립 목적으로 하고 있다.

「사립학교교직원연금법」 제2조에 의하면 기준소득월액은 부담금 및 급여 산정의 기준이 되는 것으로서 일정기간 재직하고 얻은 소득에서 비과세소득을 제외한 금액의 연 지급합계액을 12개월로 평균한 금액으로 하고 있으며, 「사립학교교직원연금법 시행령」 제3조의2에 의하면 공단은 매년 7월 1일에 교직원의 기준소득월액을 결정하여야 하며, 다만 그 해의 신규임용 교직원에 대해서는 신규임용 시 결정한다고 되어 있다.

이에 따라 공단은 매년 교직원의 기준소득월액 결정을 위하여 아래 【표2】와 같은 절차를 거쳐 업무처리를 하고 있다.

【표2】 2016년도 기준소득월액 결정절차

1. 2016년도 기준소득월액 적용 기본계획 수립
 - 2016년도 변경된 적용기준 및 절차에 대한 기준 수립
2. 학교기관 소득총액 신고안내
 - 2016년도 기준소득월액 신고 안내문 발송
3. 소득총액 우선 신고 접수 및 심사

- 신고기한 : 소득총액 신고안내 ~ 임시기준소득월액 결정

4. 임시기준소득월액 결정 및 통보

- 국세청 과세소득에 의한 임시기준소득월액의 결정

5. 소득총액 신고 접수 및 심사

- 신고기한 : 임시기준소득월액 결정 ~ 신고마감일

6. 기준소득월액의 결정 및 통보

- 기준소득월액 결정 : 2016.06.30. 업무종료 후
- 기준소득월액 결정 통보 : 2016.07월 고지 전

7. 기준소득월액의 정정

- 기준소득월액의 결정(2016.07.01.)후 1개월 까지
- 신고접수 후 즉시 적용

주) ☆☆☆☆☆팀 자료 재구성

한편, 공단은 기준소득월액을 결정하기에 앞서 짧은 업무처리 기한에 따른 업무혼잡을 피하고자 소득총액 우선 신고 제도를 운영하고 있으며, 학교기관이 공단에 소득 총액 신고를 할 때에는 소득총액신고서와 소득입증자료를 제출토록 하고 있다. 그리고 사립학교교직원연금법을 적용받는 기관의 교직원에 대한 소득입증자료로는 봉급지급대장, 근로소득원천징수영수증, 소득자별 근로소득원천징수부, 방과 후 학교 수업소득신고서 등이며, 과세소득 사용자의 경우 기준소득월액은 국세청에 신고된 과세소득을 기준으로 결정하고 있다.

그런데 ㉠지부에서 국세청 소득총액을 적용하여 처리한 2016년도 기준소득월액 결정 내역을 검토한 결과 【표3】과 같이 ㉡유치원 교직원 5명, ㉢유치원 교직원 3명 등 총 8명에 대하여 소속기관과 다른 사업장에서 국세청으로 신고한 소득을 기준소득월액으로 잘못 결정한 것으로 확인되었다.

【표3】 기준소득월액 결정 부적정 사례

(근로소득 귀속년도: 2015.1.1.~2015.12.31.)

고객ID	성명	소속기관		국세청 소득신고기관		신고소득총액	기준소득월액
		학교기관명	사업자등록번호	기관명	사업자등록번호		
*****	이 * *	☿ ☿ 유치원	***-**-*****	최○○	***-**-*****	28,536,280	2,449,364
*****	최 * *	☿ ☿ 유치원	***-**-*****	최○○	***-**-*****	32,539,260	2,792,953
*****	이 * *	☿ ☿ 유치원	***-**-*****	최○○	***-**-*****	30,889,840	2,651,377
*****	전 * *	☿ ☿ 유치원	***-**-*****	최○○	***-**-*****	30,889,840	2,651,377
*****	이 * *	☿ ☿ 유치원	***-**-*****	최○○	***-**-*****	27,968,120	2,400,596
*****	윤 * *	§§유치원	***-**-*****	강○○	***-**-*****	13,200,000	1,133,000
*****	강 * *	§§유치원	***-**-*****	강○○	***-**-*****	82,468,500	7,078,546
*****	강 * *	§§유치원	***-**-*****	강○○	***-**-*****	33,789,468	2,900,262

주)■■■■팀 자료 재구성

공단은 국세청 자료에 의한 소득총액 적용 시 동일 법인 내 등록된 사업자번호에 따라 소득을 합산계산하고 있으나, 사업자번호의 누락 및 변경으로 인하여 소득총액 적용 시 누락되는 사례가 발생하고 있고, 이를 방지하기 위해 ■■■■팀(現 ☆☆☆☆☆팀)에서 “국세청 소득총액 적용관련 사업자번호 정비 요청”(■■■■팀-1782, 2016.7.12.) 공문을 모든 지부에 발송하였음에도 불구하고 ㉠지부에서는 세부적 조치를 취하지 않았다. 그 결과 해당 법인 내 등록된 사업자번호가 아닌 다른 기관의 소득을 기준으로 교직원에 대한 기준소득월액을 잘못 결정하는 결과를 초래하였다.

기준소득월액은 교직원의 부담금 및 급여 산정의 기준이 되는 금액으로서 교직원에게 불이익이 되지 않도록 금액 결정에 대한 정확성과 신뢰성이 뒷받침되어야 할 것이므로 기준소득월액 오결정 사례를 예방하고 최소화하기 위해 사업자번호 정비 등 지속적인 관리가 필요할 것으로 판단된다.

조치할 사항

〔시정〕 〇〇지부장은 〇〇유치원 및 §§유치원 소속 교직원의 2016년도 적용 기준소득월액을 재확인하여 잘못 결정된 기준소득월액을 정정하시기 바라며, 향후 기준소득월액 적용 시 업무처리에 만전을 기하시기 바랍니다.

시정 요구

번 호 (3)

제 목 연금수급자 및 교직원 체납대여 관리 업무 부적절

관 계 부 서 ๐ ๐지부

내 용

공단은 연금재정의 건전성을 도모하고 교직원 및 연금수급자의 후생·복지증진 기여를 목적으로 『사립학교교직원연금법』(이하 ‘연금법’) 제53조의3 제2항 제3호 및 『사립학교교직원연금공단 정관』 제27조 제3호에 따라 교직원의 퇴직급여 또는 연금액의 범위 내에서 교직원 및 연금수급자를 대상으로 생활자금 대여 서비스를 시행하고 있으며, 연금법 제60조의3 및 동법 시행령 제96조에 따라 교직원 본인 및 교직원 자녀에 대하여 대학 학자금을 무이자로 대여해 주고 있다.

생활자금 대여 및 국고학자금 대여의 운영과 관련한 세부적인 사항은 『대여규정』, 『사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리규칙』, 『대여안내서(대여 업무처리 기준)』 등을 수립하여 시행하고 있다.

① 재직 교직원 대상 생활자금대여에 관한 사항

공단 『대여규정』 제18조에 의하면 채무자가 대여금 상환을 지체하는 경우 공단은 채무자 및 학교기관의 장에게 대여금 독촉을 하여야 한다고 명시되어 있다.

그런데 교직원 월별체납 현황(연금관리시스템 모니터링 대여업무)에서는 【표4】와 같이 3개월 이상 장기 체납자가 있음에도 이에 대한 관리를 하지 않고 있는 것으로 확인되었다.

【표4】교직원 월별체납 현황

(기준 : 2017.03.31.)

순번	고객ID	성명	학교기관명	고지년월	해당년월	납입기한	금 액
1	*****	신^^	■■■■유치원	2017/03	2017/03	2017/04/03	40,680
2	*****	이vv	■■■■유치원	2017/02	2017/02	2017/02/28	40,710
3	*****	김nn	㉠㉠중학교	2014/03	2014/03	2014/03/20	70,270
4	*****	김uu	㉠㉠중학교	2014/03	2014/03	2014/03/20	67,500
5	*****	김◇◇	㉠㉠중학교	2014/03	2014/03	2014/03/20	86,660
6	*****	김※※	㉠㉠중학교	2014/03	2014/03	2014/03/20	86,660
7	*****	김××	㉠㉠중학교	2014/03	2014/03	2014/03/20	96,880
8	*****	이ㄷㄷ	㉠㉠중학교	2014/03	2014/02	2014/03/20	71,700
합 계							561,060

② 연금수급자 대상 국고학자금 대여에 관한 사항

『2017년 국고학자금대여안내서』에 의하면 연금법에 의한 연금수급자가 『공무원연금법』 또는 『군인연금법』 적용대상자로 재임용된 경우 국고미상환액을 전액 일시상환 하도록 정하고 있다. 다만, 연금법 적용대상자로 재임용된 경우에는 미상환액을 일시상환 하거나 재임용된 학교기관을 통하여 계속 상환하도록 정하고 있다.

그런데 국고학자금을 상환중인 연금수급자가 사립학교에 재임용되었음에도 【표5】와 같이 일시상환 또는 계속상환 하도록 조치를 취하지 않은 사례가 발생되어 미납된 국고학자금에 대한 회수업무를 소홀히 한 것으로 확인되었다.

【표5】수급자대여 장기 미납현황

(기준 : 2017.06.30.)

순번	고객ID	성명	대여번호	학교기관명	수납년월	잔액	대여상태
1	*****	안##	**-*****-	㉠㉠고등학교	2015/12	366,120	정상
2	*****	안##	**-*****-	㉠㉠고등학교	2015/12	291,240	정상
3	*****	안##	**-*****-	㉠㉠고등학교	2015/12	315,000	정상
4	*****	안##	**-*****-	㉠㉠고등학교	2015/12	315,000	정상
5	*****	안##	**-*****-	㉠㉠고등학교	2015/12	337,500	정상
6	*****	안##	**-*****-	㉠㉠고등학교	2015/12	149,940	정상
7	*****	안##	**-*****-	㉠㉠고등학교	2015/12	187,380	정상
합 계						1,962,180	-

조치할 사항

〔시정〕 〇〇지부장은 ①연금수급 중 사립학교에 재임용된 교직원 안##의 미납된 국고학자금 1,962,180원을 일시상환 또는 계속상환 하도록 조치하시고, ②향후 교직원 개인이 대여를 체납한 경우 교직원 및 학교기관의 장에게 독촉하여 미회수대여금이 발생하지 않도록 관련 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

통 보

번 호 (4)

제 목 사망조위금 심사 업무처리 부적정

관 계 부 서 ๐ ๐지부

내 용

공단은 교직원 본인이 사망하거나 교직원의 배우자나 부모(배우자의 부모 포함) 또는 자녀가 사망한 경우 준용법인 『공무원연금법』 제41조의2(사망조위금)에 따라 사망조위금을 지급하고 있으며, 사망조위금을 청구할 경우에는 『사립학교교직원연금법 시행령』 제47조의2(사망조위금지급대상 및 청구 절차)에 따라 관련서류 원본을 첨부하여 학교기관 장의 확인을 받아 공단에 제출하도록 하고 있다.

사망조위금 신청 시 관련서류 원본을 첨부하여 제출하는 이유는 사망조위금 신청과정에서 관련서류가 거짓으로 작성되거나 고의적으로 사실과 다르게 추가 기재·수정되지 않도록 하여 사망조위금을 적법하게 지급하기 위함이다.

사망조위금 청구를 위한 관련서류에 대하여 세부적으로 살펴보면 **교직원의 배우자, 부모 또는 자녀가 사망하여 사망조위금을 신청할 경우에는** ①사망조위금청구서(제205호), ②사망인의 기본증명서 또는 주민등록말소자등본(사망진단서), ③청구인의 가족관계증명서를 제출하고 **교직원 배우자의 부모가 사망한 경우에는** ①사망조위금청구서(제205호), ②사망인의 기본증명서 또는 주민등록말소자등본(사망진단서), ③배우자의 가족관계증명서, ④혼인관계증명서를 반드시 제출해야 한다.

그런데 ㉠지부에서 2016년 4분기 동안 처리한 사망조위금 처리문서를 조사한 결과 사본으로 징구 받아 사망조위금을 지급 처리한 내역이 【표6】과 같이 확인되었다.

【표6】 사망조위금 처리 오류 내역

순번	고객ID	성명	학교기관명	사망인	사망일자	교직원과 관계	사본내역
1	*****	나㉡㉡	㉢㉢대학교	정㉤㉤	15.09.25	교직원 모	가족관계증명서
2	*****	최㉦㉦	㉧㉧대학교	이㉨㉨	16.10.17	배우자 부	사망진단서
3	*****	김㉩	㉪㉪㉪㉪대학교	조㉬㉬	16.10.03	배우자 부	혼인관계증명서

조치할 사항

〔통보〕 ㉠지부장은 앞으로 사망조위금 지급 심사 시 첨부서류는 사본이 아닌 원본으로 징구하여 업무가 처리될 수 있도록 관련 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.